Política Anticorrupção e Antissuborno

Objetivo

Esta Política estabelece como Saúde Integrada Ltda previne e enfrenta o suborno e a corrupção em suas atividades. Ela complementa o Código de Conduta e detalha o que é proibido, o que exige aprovação e o que deve ser comunicado.

Quem deve seguir esta Política

Esta Política se aplica a sócios, administradores, empregados e a qualquer pessoa que atue em nome de Saúde Integrada Ltda, inclusive terceiros contratados para representá-la ou intermediar negócios.

O que entendemos por suborno e corrupção

Suborno é oferecer, prometer, dar, solicitar ou aceitar uma vantagem indevida, de qualquer valor ou natureza, para que alguém faça ou deixe de fazer algo relacionado ao seu trabalho ou à sua função.

Vantagem indevida não é apenas dinheiro: pode ser presente, viagem, emprego ou estágio para parente, doação, patrocínio, desconto fora do normal, favor ou qualquer benefício sem justificativa legítima.

Regras

1. É proibido oferecer ou aceitar vantagem indevida, direta ou indiretamente, a agentes públicos ou a pessoas do setor privado.

2. É proibido usar terceiros para fazer o que a empresa não pode fazer diretamente.

3. Pagamentos para agilizar ou facilitar atos de rotina de agentes públicos não são permitidos.

4. Doações e patrocínios exigem finalidade legítima, registro e aprovação prévia do responsável pelo programa de integridade designado pela Administração.

5. Todo pagamento deve ser registrado com clareza nos livros e documentos da empresa, com descrição fiel do que foi pago e por quê.

6. Em fusões, aquisições e novas parcerias relevantes, deve-se verificar antes o histórico de integridade da outra parte.

Sinais de alerta

Comunique ao responsável pelo programa de integridade designado pela Administração situações como: pedido de pagamento em dinheiro ou em conta de terceiros ou de outro país; comissão desproporcional ao serviço; intermediário indicado por um agente público; recusa em formalizar o contrato; ou notas fiscais genéricas, sem detalhe do que foi entregue.

A ComplyStart fornece os componentes documentados que reguladores, compradores governamentais e auditores corporativos costumam exigir. É informação geral, não aconselhamento jurídico, e não garante a conformidade com nenhuma lei ou auditoria específica.

Responsabilidades

A Administração dá o exemplo, destina recursos para a aplicação desta Política e apoia as decisões do responsável pelo programa de integridade designado pela Administração, inclusive quando elas significarem recusar um negócio.

O responsável pelo programa de integridade designado pela Administração orienta as pessoas, analisa os casos que lhe são levados, mantém os registros e propõe revisões desta Política.

Cada pessoa é responsável por conhecer esta Política, aplicá-la e comunicar o que perceber de errado.

Como comunicar

Dúvidas e suspeitas podem ser levadas à liderança, ao responsável pelo programa de integridade designado pela Administração ou ao canal de denúncias da empresa, inclusive de forma anônima. Retaliação contra quem comunica de boa-fé é proibida.

Consequências

O descumprimento desta Política pode levar a medidas disciplinares proporcionais à gravidade do caso, incluindo desligamento ou rescisão de contrato, e à comunicação do fato às autoridades quando apropriado.

Pontos de atenção no setor: Saúde

No setor de Saúde, brindes, amostras, patrocínio de congressos e convites a profissionais de saúde ou a compradores públicos devem ser aprovados previamente pelo responsável pelo programa de integridade designado pela Administração e documentados.

Contexto legal

A legislação aplicável inclui Lei 12.846/2013 e Lei 14.133/2021.

A Lei 14.133/2021 passou a exigir programas de integridade robustos para elegibilidade em licitações públicas, incluindo canal de denúncias e liderança comprometida com a ética. A Lei 12.846 (Lei Anticorrupção) usa a existência de um programa efetivo como atenuante em caso de apuração de responsabilidade.

Este documento descreve compromissos e regras internas de Saúde Integrada Ltda. Ele não garante, por si só, o cumprimento de qualquer lei e não substitui a análise de um advogado.

Isto é informação geral, não aconselhamento jurídico.

A ComplyStart fornece os componentes documentados que reguladores, compradores governamentais e auditores corporativos costumam exigir. É informação geral, não aconselhamento jurídico, e não garante a conformidade com nenhuma lei ou auditoria específica.